PROYECTO DE LEY

Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

Aprueba el acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal» e incorpora a la Ley 25.917 sus reglas para las jurisdicciones que lo ratifiquen: resultado primario no negativo, cuentas y planta publicadas en tiempo real, ingreso por concurso, tope al gasto legislativo, una alta cada dos bajas donde hay sobredotación, y su cumplimiento como condición de las transferencias no automáticas.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Fase I: se envía dentro de los 30 días de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (Senado sugerido por tratarse de un régimen federal). No es ley convenio: no modifica la coparticipación ni condiciona transferencias automáticas.

FUNDAMENTOS

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, creado por la Ley N° 25.917 y modificado por la Ley N° 27.428, dio a la Nación y a las provincias reglas comunes de gasto y de empleo y un órgano federal, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, encargado de verificarlas. El Estado nacional pasa a regirse por una regla propia de resultado primario no negativo, incorporada a la Ley N° 24.156, y corresponde actualizar el régimen de las provincias en los términos acordados con ellas. El proyecto aprueba el Acuerdo Federal de Saneamiento y lleva sus reglas a la Ley N° 25.917. Para cada jurisdicción que lo ratifique, fija metas de resultado, la publicación diaria de la ejecución presupuestaria, la publicación de cada designación y de la nómina nominal, el ingreso por concurso, un límite relativo al gasto de las legislaturas y, donde la planta supera ampliamente el promedio, una reposición limitada de vacantes sin despidos. El cumplimiento se vincula solo con los recursos que la Nación asigna por decisión propia: convenios y programas, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el acceso a nuevas potestades tributarias. La coparticipación y la ayuda ante emergencias quedan expresamente fuera. La ley no crea organismos ni autoriza gasto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Aprobación del Acuerdo

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se indican en él, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

Capítulo II – Modificaciones a la Ley N° 25.917

ARTÍCULO 2°.- Resultado primario. Incorpórase como artículo 10 quinquies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 quinquies.- Las jurisdicciones que ratifiquen el Acuerdo Federal de Saneamiento aprobarán y ejecutarán sus presupuestos con resultado primario no negativo. Las que registren resultado primario negativo a la fecha de su ratificación cumplirán el plan de convergencia aprobado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que alcanzará el resultado primario no negativo, a más tardar, en el ejercicio 2031. La regla solo podrá suspenderse por ley de la jurisdicción que declare la emergencia por catástrofe, caída grave de la actividad económica o crisis financiera y fije un plan de retorno con fechas.»

ARTÍCULO 3°.- Publicación de cuentas, planta y nómina nominal. Incorpórase como artículo 10 sexies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 sexies.- Las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies publicarán en su sitio oficial, en formato abierto y conforme al formato común que apruebe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal: a) con actualización diaria, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de su administración central, organismos descentralizados y fondos fiduciarios; b) cada mes, el stock de deuda pública por acreedor, moneda y plazo; c) el mismo día de su dictado, cada designación y cada baja de personal, incluidas las transitorias y contratadas; d) cada mes, la dotación de cada organismo por régimen de revista y la nómina nominal de toda la administración, con el nombre de cada agente, su organismo, su cargo y su remuneración bruta, con las reservas que exija la protección de los datos personales sensibles.»

ARTÍCULO 4°.- Ingreso por concurso. Incorpórase como artículo 10 septies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 septies.- Las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies establecerán por ley que todo ingreso a su planta permanente o transitoria se realice por concurso abierto, con convocatoria publicada y jurado que incluya miembros externos al organismo, y publicarán cada convocatoria y su orden de mérito.»

ARTÍCULO 5°.- Gasto legislativo. Incorpórase como artículo 10 octies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 octies.- Las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies publicarán cada año el presupuesto de su legislatura por habitante y por legislador, y su nómina nominal. A partir del ejercicio 2031, el gasto de cada legislatura no superará el uno por ciento (1 %) del gasto total de la jurisdicción ni una vez y media (1,5) la mediana del gasto legislativo por habitante de las jurisdicciones de población similar, según los grupos que fije el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Las jurisdicciones que superen esos límites convergerán a ellos en tramos anuales iguales.»

ARTÍCULO 6°.- Dotación donde hay sobredotación. Incorpórase como artículo 10 nonies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 nonies.- En las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies cuya planta de personal supere los setenta y cinco (75) empleados públicos cada mil (1.000) habitantes, regirá una sola alta cada dos bajas hasta reducir esa relación un cinco por ciento (5 %) en el ejercicio 2031 respecto de la vigente a la fecha de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento. La reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal fijará la metodología de cálculo con las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).»

ARTÍCULO 7°.- Régimen aplicable y verificación. Incorpórase como artículo 10 decies de la Ley N° 25.917 el siguiente:
«Artículo 10 decies.- Para las jurisdicciones que ratifiquen el Acuerdo Federal de Saneamiento, los artículos 10 quinquies a 10 nonies reemplazan a los artículos 10, 10 bis, 10 ter y 10 quáter desde la comunicación de su ley de ratificación. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificará su cumplimiento, previa vista a la jurisdicción, y publicará cada año, antes del 30 de junio, la comparación entre jurisdicciones de los indicadores de esos artículos.»

ARTÍCULO 8°.- Consecuencias del incumplimiento. Incorpórase como último párrafo del artículo 32 de la Ley N° 25.917 el siguiente:
«El incumplimiento de los artículos 10 quinquies a 10 nonies, declarado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, impedirá a la jurisdicción, mientras subsista: a) celebrar nuevos convenios o recibir nuevas asignaciones de programas que el Estado nacional otorgue fuera de la coparticipación federal de impuestos; b) acceder a nuevos préstamos o refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; c) acceder a las nuevas potestades tributarias que establezca la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. En ningún caso podrán retenerse ni condicionarse la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe.»

ARTÍCULO 9°.- Adhesión. Incorpórase como último párrafo del artículo 34 de la Ley N° 25.917 el siguiente:
«La ley local que ratifique el Acuerdo Federal de Saneamiento importa la adhesión de la jurisdicción a los artículos 10 quinquies a 10 decies y al último párrafo del artículo 32, desde su comunicación al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.»

Capítulo III – Disposiciones complementarias y finales

ARTÍCULO 10°.- Publicación de las transferencias nacionales. El Poder Ejecutivo nacional publicará, el mismo día de su firma, cada convenio, programa o transferencia no automática a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, con su monto, su destino y su fundamento.

ARTÍCULO 11°.- Asistencia técnica. La autoridad de aplicación en materia de coordinación fiscal con las provincias que designe el Poder Ejecutivo nacional asistirá técnicamente al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en la verificación y en la comparación anual previstas en el artículo 10 decies de la Ley N° 25.917.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto. Las funciones que asigna al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y a la autoridad nacional del artículo anterior se cumplirán con los recursos y los créditos que tienen asignados.

ARTÍCULO 13°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan suscripto el Acuerdo a ratificarlo por ley local.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.